

0001639-06.2012.8.26.0108

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Vitor de Oliveira Moreira

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, Juiz(a) de Direito

Feito nº 2012/000238

Vistos.

Paulo Vitor de Oliveira Moreira, qualificado nos autos, foi denunciado e ao final condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, regime fechado e 583 dias- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial criminal

Av. Joaquim Janus Penteado, 96 - Cajamar-SP - CEP 07786-520

E-mail: cajamar1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001639-06.2012.8.26.0108 - lauda

TERMO DE CONCLUSÃO -

Aos 11 de abril de 2022 faço estes autos conclusos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a).

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, Juiz(a) de Direito nesta comarca. Eu, ____ (CRV), digitei.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001639-06.2012.8.26.0108

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Vitor de Oliveira Moreira

GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO, Juiz(a) de Direito

Feito nº 2012/000238

Vistos.

Paulo Vitor de Oliveira Moreira, qualificado nos autos, foi denunciado e ao final condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, regime fechado e 583 dias- multa, no mínimo legal, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11343/06.

Trânsito em julgado para o M.P. aos 04/12/2015, fl. 272.

O réu apelou da sentença. Por v.Acórdão datado de 12/04/2018, foi negado provimento

ao recurso, por unanimidade. Trânsito em julgado para a defesa em 18/10/2019.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É o caso de se declarar extinta a punibilidade do réu, por força da prescrição da pretensão executória.

O fato ocorreu em 23/03/2012, a denúncia foi recebida no dia 14/08/2012(fl.84). Realizada normalmente a instrução criminal, o réu foi condenado aos 17/11/2015(fl.s.265/271). Trânsito em julgado para o M.P. ocorreu em 01/12/2015 (fl. 272). Houve recurso de apelação por parte do réu.

Por v.acórdão de 12/04/2018 foi negado provimento ao recurso. Trânsito em julgado para o réu aos 18/10/2019.

Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

E, tendo em vista que a pena aplicada ao réu na r.sentence foi de 05 anos e 10 meses de reclusão, regime fechado e 583 dias- multa, no mínimo legal, como incurso nas penas do art. 33 da Lei 11343/06, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva se verifica em 12 anos.

Como se verifica nos autos, o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, o que deverá ser aplicado o dispositivo do art. 115, C.P., reduzindo para 06 anos.

Cabe, nesta oportunidade, a melhor jurisprudência em caso análogo, in verbis:

"O dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito, quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então a ocorrência da prescrição, que pode ser da pretensão punitiva ou da pretensão executória. A primeira divide-se em: punitiva ou da ação, conforme o artigo 109, do Código Penal; intercorrente ou subsequente à sentença condenatória, agrupada no §1º, do artigo 110, c.c. o artigo 109, todos do Código Penal.

Finalmente, a executória está atrelada ao caput, do artigo 110, do Código Penal. No caso vertente, fixou-se a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que segundo constatava, na época dos fatos, do artigo 109, VI, do Código Penal, apresentava um lapso prescricional de 2 (dois) anos, devendo assim ser considerado em observância ao princípio da ultratividade da lei benéfica. Ocorre que, entre a data da publicação da sentença (30/03/2010 fls. 225) até o presente, ocorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, esvaziando-se, assim, o direito de punir do Estado. É mister, pois, reconhecer a ocorrência da denominada prescrição intercorrente, nos termos do artigo 110, §1º, c./c. artigo 115, ambos do Código Penal." (TJSP Ap. 0008133-71.2007.8.26.0168 3ª C Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro J. 28.01.2014 DO 30.01.2014).

Transcorridos, assim, mais de 06 anos da publicação da sentença com trânsito em julgado para a acusação e a data atual (sem o início do cumprimento da pena), de rigor o reconhecimento da prescrição, nos exatos termos do art. 110, § 1º, c.c. art. 109, inciso III cc. 115, ambos do Código Penal.

Saliente-se que, nesse caso, conta-se a prescrição a partir do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (art. 112, inciso I, do CP).

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO

PRESCRICIONAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO.

ORDEM CONCEDIDA. 1. O Paciente foi condenado a um ano e quatro meses de reclusão, sendo que, em 23.7.2007, a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação; e, em 30.9.2011, o Juízo da Execução Penal decretou a extinção da punibilidade. Entre essas datas não houve qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. 2. Segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código Penal, a prescrição executória se regula pela pena aplicada depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, verificando-se em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória começa a fluir da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes. 4. Ordem concedida" (STF - HC 113715, Relatora Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, j. em 16/04/2013).

Ante o exposto, com fundamento legal no art. 107, IV, combinado com o art. 109, III, art. 110, §1º, 112, I, e art. 114, II, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, extingue-se a punibilidade do réu PAULO VITOR DE OLIVEIRA MOREIRA, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Relativamente à apreensão dos objetos, oficie-se ao Setor de Armas e Objetos apreendidos, autorizando desde já para que dê a destinação adequada ao bem apreendido (doação, destruição, etc), se o caso.

Feitas as anotações , comunicações de praxe e baixa necessária, arquivem-se estes autos.

P. R. I. C.

Cópia da presente sentença servirá como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Cajamar, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA